رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٩٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩٥٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - مصادرة أغنام - أغنام سائبة - بيع أغنام مريضة - التناقض في إثبات المخالفة - انتفاء المستند النظامي - حرمة الملكية الخاصة - ثبوت التعدي - نفوق الأغنام - التعويض عن القيمة - الاستئناس برأي الخبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأغنام التي صادرتها ثم نفقت بحوزتها - الثابت قيام المدعى عليها بمصادرة أغنام المدعي بناء على سبب متردد بين تسييب الأغنام وبين بيع أغنام مريضة، ثم نفوق تلك الأغنام وهي بحوزة المدعى عليها بعد امتناع المدعي عن استلامها بحجة نفوق بعضها وتبديل بعضها بغيرها - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت مرض أغنام المدعي عند مصادرتها - عدم تقرير النظام الأحكام المتعلقة بعرض الماشية المريضة للبيع - تضمن النصوص الشرعية والنظامية حرمة الأموال الخاصة بما يدرأ الاعتداء عنها - ثبوت تعدي المدعى عليها بمصادرة أغنام المدعي؛ ومن ثم تكون ضامنة لما تلف تحت يدها - استحقاق المدعي التعويض عن الأغنام المصادرة وفق تقدير الخبير - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

الوَقَائِعُ

تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة في ١٤٤٢/٢/٢٥هـ، وقد تضمنت بمستنداتها أن المدعى عليها قامت بمصادرة أغنامه الثمينة من حرزها، رغم عدم مخالفته للأنظمة. وأردف: بأنهم أفادوه بعد مراجعتهم بموت (١١) رأساً من أصل (٩٣) رأساً تمت مصادرتها، وبعد دفعه المخالفة البالغة (٨٢٠٠) ريال تفاجأ بأن المدعى عليها قد بدلت أغنامه الثمينة بأغنام هزيلة، طالباً الحكم بإنصافه من المدعى عليها، وإعطائه حقه جراء تصرفها المتمثل بمصادرة أغنامه. وبإحالتها إلى الدائرة وفتح باب المرافعة فيها، حصر المدعي طلبه فيها بإلزام المدعى عليها أن تعوضه عن تبديل أغنامه. وفي ١٤٤٢/٨/١٣هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على طلب إلزام المدعى عليها أن تعوضه عن أغنامه المكونة من (٩٣) رأساً من

الضأن والماعز، والبالغة قيمتها (١٢٠,٩٠٠) مئة وعشرون ألفاً وتسعمئة ريال. وفي ١٤٤٢/٩/٢٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة طلب فيها: عدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة؛ حيث إن محضر المصادرة ومحضر الإطلاق قد صدرا باسم (...). كما طلب الحكم برفض موضوعها تأسيساً على أن محضر المصادرة المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/١١هـ قد استند إلى عرض (٩٣) رأساً من الأغنام للبيع وهي مريضة. ويؤكد ذلك نفوق (٤) منها في اليوم التالي لمصادرتها، كما نفق (٨٤) رأساً منها خلال الفترة المبتدئة من ١٤٤٠/١٢/١١هـ وحتى ١٤٤١/٦/١٥هـ. وأردف: بأن المحضر المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/١٩هـ قد تضمن عدم الممانعة في إطلاق (٨٢) رأساً من هذه الأغنام بعد نفوق (٩) منها. وأضاف: بأن المدعي قد رفض استلام ماشيته؛ وبالتالي فإن المفرط أولى بالخسارة. وأرفق بمذكرته نسخة من الآتي: ١-محضر وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/١١هـ المتضمن أن (...) قد ارتكب مخالفة (وجود أو عرض حيوانات مريضة للبيع)، وعددها (٩٣) رأساً، (٣٥) منها من الضأن (حري)، و(٥٨) منها من الماعز. كما أشير في المحضر إلى تسليم الماشية إلى مقاول عملية مراقبة وحجز المواشي السائبة والمخالفة الذي قام بحجزها في الحظيرة رقم (٤٠). ٢-نسخة من كتاب مدير إدارة وحدات الذبح في الأمانة الموجه إلى مؤسسة (...) مقاول جهاز تنظيم ومراقبة وحجز الماشية، بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ، والمتضمن عدم الممانعة من إطلاق (٨٢) رأساً (حري، وماعز) العائدة لـ(...). وفي جلسة ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها

الآتي: ١-تقديم البينة على أن أغنام المدعي كانت مريضة حين مصادرتها. ٢-الإفادة عن استلام المدعي للأغنام المتبقية. وفي ١٤٤٢/١١/١٠هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن المدعي قد تسلم خطاب إطلاق مواشيه، إلا أنه رفض استلامها؛ مما يؤكد تفريطه. وفي جلسة ١٤٤٢/١١/١٣هـ طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الآتي: ١-الإحالة للمستند النظامي الذي يخول المدعى عليها مصادرة أغنام المدعي. ٢-الإفادة عن أسباب مصادرة أغنام المدعي، ثم السماح بإطلاقها بعد سبعة أيام من المصادرة. وفي جلسة ١٤٤٣/١/٣هـ أكدت الدائرة على ممثل المدعى عليها تقديم ما طلب منه. كما طلبت منه تقديم الإقرار الذي أخذ على المدعي، والمشار إليه في خطاب مدير إدارة وحدات الذبح المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/١٩هـ. وبسؤال المدعي عن نوع وأعمار الماشية المصادرة منه؟ ذكر أن المدعى عليها قد صادرت منه (٥٨) رأساً من الماعز متوسط أعمارها (١٢) شهراً، و(٣٥) رأساً من الضأن متوسط أعمارها (٨) أشهر. فأصدرت الدائرة قراراها بندب الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لتكليف اللجنة المختصة لديها بتقدير قيمة المواشي محل الدعوى بتاريخ مصادرتها في ١٤٤٠/١٢/١١هـ طبقاً للتفصيل الآتي: أ-(٥٨) رأساً من الماعز متوسط أعمارها (١٢) شهراً. ب-(٣٥) رأساً من الضأن متوسط أعمارها (٨) أشهر. وفي ١٤٤٣/١/٢٨هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على أن محضر المصادرة قد تضمن بأن المواشي كانت مريضة. وأرفق نسخة من الإقرار والتعهد المنسوب لـ(...)، ونصه: "أقر... بأن عدد (٨٢) رأساً قد تم مصادرتها

من قبل اللجنة وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١هـ... وذلك بسبب أنها كانت سائبة وأنها ملكي الخاص... كما أتعهد بعدم إرجاعها في الموقع أو أي موقع مخالف آخر".

وفي جلسة ١٤٤٣/٢/١هـ طلبت الدائرة من المدعي تحضير ابنه (...). وفي جلسة ١٤٤٣/٢/١٥هـ حضر ابن المدعي (...) وأبرز هويته الوطنية، وبسؤاله عن ملكية الأغنام التي تم ضبطها من قبل الأمانة؟ ذكر بأنها مملوكة لوالده (المدعي). ثم ورد للدائرة كتاب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (٢١٠١٠٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧هـ مرفقاً به الآتي: ١-تقرير صادر عن (...) متضمناً أن رأس الضأن (حري) البالغ عمره (٨) أشهر يقدر سعره بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١هـ بـ(١٠٠٠) ريال، في حين أن رأس الماعز البالغ عمره (١٢) شهراً يقدر سعره بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١هـ بـ(٦٠٠) ريال. ٢-تقرير صادر عن (...) متضمناً أن رأس الضأن (حري) البالغ عمره (٨) أشهر يقدر سعره بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١هـ بـ(١١٠٠) ريال، في حين أن رأس الماعز البالغ عمره (١٢) شهراً يقدر سعره بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١هـ بـ(٧٠٠) ريال. وفي جلسة ١٤٤٣/٣/٧هـ نبهت الدائرة طرفي الدائرة إلى ورود تقرير الخبير، وإمكانية مراجعتهما المحكمة لاستلام نسخة منه، وفي جلسة هذا اليوم أحال ممثل المدعى عليها إلى المذكرة المقدمة بتاريخ هذه الجلسة والمتضمنة: أن الخبير قد خالف قواعد الاستعانة بالخبراء أمام ديوان المظالم، حيث لم يخطر الأمانة لسماع أقوالها، ولم يتضمن تقريره محضراً بالأعمال التي قام بها، كما أن وقوفه على الماشية محل التقييم متعذر لنفوقها، وتمسك بطلباته السابقة. فيما أكد المدعي على أن المدعى

عليها قد صادرت منه (٥٨) رأساً من الماعز متوسط أعمارها (١٢) شهراً، و(٣٥) رأساً من الضأن متوسط أعمارها (٨) أشهر. وقرر قناعته بما قدر به الخبراء قيمة رأس الماعز والضأن. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الآتي من.

الأسباب

بما أن المدعي قد رفع دعواه لمطالبة جهة الإدارة بتعويضه؛ فإن المحكمة تبسط ولايتها على الدعوى طبقاً لحكم المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. ولما كان المدعي قد رفع دعواه الماثلة في ١٤٤٢/٢/٢٥هـ للمطالبة بتعويضه عن مصادرة ماشيته في ١٤٤٠/١٢/١١هـ؛ فإن المحكمة تخلص إلى قبول الدعوى لتقديمها قبل مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ وفق ما قضت به المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما بالنسبة للموضوع، فلما كان الثابت من مستندات الدعوى أن المدعى عليها قد صادرت المواشي المملوكة للمدعي، وأسندت تصرفها إلى (وجود أو عرض حيوانات مريضة للبيع)، في حين أنها استكتبت ابن المدعي عند مصادرة الأغنام منه، إقراراً تضمن أن مصادرة الأغنام بسبب أنها كانت (سائبة)، مع تعهده (بعدم إرجاعها في الموقع أو أي موقع مخالف آخر). وفضلاً عن هذا التردد في وصف المخالفة؛ فإن السلامة

هي الأصل، في حين أن المدعى عليها لم تقدم البينة على أن الأغنام كانت مريضة، سوى الإشارة التي وضعت أمام أيقونة النموذج المنصوص فيها على (وجود أو عرض حيوانات مريضة للبيع). وحيث إن المصادرة تحتم على المدعى عليها تقديم المسوغات الموجبة له، كإجراء التقارير الطبية، والتقاط الصور للماشية المريضة بحسب زعمها؛ لتثبت وصف الماشية عند مصادرتها، وتنأى بتصرفها عن وصف الاعتداء على الملكية الخاصة. وبما أن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ لم ترتب الأحكام المتعلقة بعرض الماشية المريضة للبيع، أما فيما يتعلق بالمادة (٣/٢) التي نصت على أن العقوبة التبعية لـ(أي مخالفة لأنظمة الذبح أو ما يتعلق بالمواشي والإبل لم تحدد لها عقوبة)، هي (إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته)؛ فهي منقوضة بتصرف المدعى عليها المتضمن عدم ممانعتها في الإفراج عن الماشية؛ مما يؤكد على أن الواقعة المنسوبة للمدعي لا تندرج في حكم هذا النص، فضلاً عما تستوجبه الأحكام الجزائية من تضييق في إلحاق أفراد الواقعات بمجملات النصوص. ولما للأموال من حرمة تدرأ عنها الاعتداء، فهي إحدى الضرورات التي رعتها الشريعة، وصانها النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ في مادته الثامنة عشرة؛ فإن المحكمة تخلص إلى أن المدعى عليها قد اعتدت في مصادرتها للأغنام؛ ومن ثمَّ فإنها ضامنة لما تلف تحت يدها، سيما وأن الدفع بمرض الأغنام عند المصادرة منقوض بأصل السلامة، وانعدام البينة التي تنقض هذا

الأصل. ولما كان الثابت من مستندات المدعى عليها مصادرتها (٥٨) رأساً من الماعز، و(٣٥) رأساً من الضأن (حري)، وحيث إن محضر المصادرة قد شابه القصور من جهة إغفاله لأعمار الماشية؛ فإن المحكمة تعتمد البيان الذي تمسك به المدعي. وحيث إن متوسط القيمة التي انتهى لها الخبيران قد بلغت (١٠٥٠) ألفاً وخمسين ريالاً لرأس الضأن، و(٦٥٠) ستمئة وخمسين ريالاً لرأس الماعز، ليبلغ إجمالي استحقاق المدعي (٤٥٠, ٧٤) أربعة وسبعين ألفاً وأربعمئة وخمسين ريالاً؛ ومن ثمَّ فإن المحكمة تقضي به قِبل المدعى عليها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٧٤,٤٥٠) أربعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وخمسون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.